Direito Penal

Vade mecum de estudo · TJSP Oficial de Justiça 2026 — Edital de Abertura n.º 01/2026, Anexo VIII

Texto legal: DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940, capturado em 2026-10-26, conferido pelo `conferir`. Gerado em 02/11/2026.

Lucas Vinha Teixeira · github.com/lucasvinha

Sumário

1. Código Penal · Parte Geral
    1. Título I — Da aplicação da lei penal
    2. Título VII — Da ação penal
    3. Título VIII — Da extinção da punibilidade
2. Código Penal · Parte Especial · Título I — Dos crimes contra a pessoa
    1. Caps. I e II — Dos crimes contra a vida; das lesões corporais
    2. Cap. VI — Dos crimes contra a liberdade individual
3. Código Penal · Parte Especial · Título X — Dos crimes contra a fé pública
    1. Cap. II — Da falsidade de títulos e outros papéis públicos
    2. Cap. III — Da falsidade documental
    3. Caps. IV e V — De outras falsidades; das fraudes em certames de interesse público
4. Código Penal · Parte Especial · Título XI — Dos crimes contra a administração pública
    1. Cap. I — Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral
    2. Cap. II — Crimes praticados por particular contra a administração em geral
    3. Cap. III — Dos crimes contra a administração da justiça

Código Penal · Parte Geral

Título I — Da aplicação da lei penal

Arts. 1º a 12 do edital

> **Atenção:** Tempo do crime (art. 4º): teoria da **atividade**. Lugar do crime (art. 6º): teoria da **ubiquidade**, ação ou resultado. Mnemônico: **LUTA** (Lugar–Ubiquidade, Tempo–Atividade).

> **Atenção:** Abolitio criminis (art. 2º) apaga a execução e os efeitos **penais**; os efeitos civis ficam.

> **Atenção:** Lei excepcional ou temporária (art. 3º) é **ultra-ativa**: alcança o fato da vigência mesmo depois de cessada.

> **Atenção:** Prazo penal (art. 10) inclui o dia do começo, ao contrário do prazo processual.

Tempo e lugar do crime

	Teoria	Art.
Tempo	Atividade: momento da ação ou omissão	4º
Lugar	Ubiquidade: ação, omissão ou resultado	6º

PARTE GERAL · TÍTULO I — DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Anterioridade da Lei

Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Lei penal no tempo

Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Parágrafo único A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Lei excepcional ou temporária

Art. 3º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 · Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984

Tempo do crime

Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984

Territorialidade

Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984

§ 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984

§ 2º É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984

Lugar do crime

Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984

Extraterritorialidade

Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984

I – os crimes:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

II – os crimes:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

b) praticados por brasileiro;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

a) entrar o agente no território nacional;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

§ 3º A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

a) não foi pedida ou foi negada a extradição;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

b) houve requisição do Ministro da Justiça.

Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984

Pena cumprida no estrangeiro

Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Eficácia de sentença estrangeira

Art. 9º A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas conseqüências, pode ser homologada no Brasil para:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

I – obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

II – sujeitá-lo a medida de segurança.

Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Parágrafo único A homologação depende:

Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada;

Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.

Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Contagem de prazo

Art. 10 O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Frações não computáveis da pena

Art. 11 Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Legislação especial

Art. 12 As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

Incluída pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 · Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Título VII — Da ação penal

Arts. 100 a 106 do edital

> **Atenção:** A regra é a ação pública; a privada depende de a lei dizer "somente se procede mediante queixa".

> **Atenção:** Representação: retratável **até** o oferecimento da denúncia (art. 102).

> **Atenção:** Decadência: 6 meses contados do dia em que se soube **quem é o autor** (art. 103).

Renúncia × perdão do ofendido

	Renúncia	Perdão
Quando	Antes da queixa	Depois de iniciada a ação
Natureza	Unilateral	Bilateral: só vale para quem aceita
Limite	—	Até o trânsito em julgado (art. 106, § 2º)

PARTE GERAL · TÍTULO VII — DA AÇÃO PENAL

Ação pública e de iniciativa privada

Art. 100 A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

§ 1º A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

§ 2º A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

§ 3º A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

§ 4º No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

A ação penal no crime complexo

Art. 101 Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Irretratabilidade da representação

Art. 102 A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Decadência do direito de queixa ou de representação

Art. 103 Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Parágrafo único Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Incluído pela Lei nº 15.438, de 2026

Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa

Art. 104 O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Parágrafo único Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Perdão do ofendido

Art. 105 O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Art. 106 O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

I – se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

II – se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

III – se o querelado o recusa, não produz efeito.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

§ 1º Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

§ 2º Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Título VIII — Da extinção da punibilidade

Arts. 107 a 120 do edital

Edital: O edital rotula a faixa como 107 a 121; o art. 121 é homicídio.

Atenção: Prescrição antes do trânsito: pelo **máximo** da pena cominada (art. 109). Depois do trânsito para a acusação: pela pena **aplicada** (art. 110).

Atenção: Art. 115: prazos pela metade para menor de 21 na data do **fato** ou maior de 70 na data da **sentença**, salvo violência sexual contra a mulher.

Atenção: Art. 116 (impeditivas: o prazo não corre) × art. 117 (interruptivas: o prazo recomeça do zero).

Prazos de prescrição (art. 109)

Máximo da pena cominada	Prescreve em
Mais de 12 anos	20 anos
Mais de 8 até 12	16 anos
Mais de 4 até 8	12 anos
Mais de 2 até 4	8 anos
1 ano até 2	4 anos
Menos de 1 ano	3 anos

Extinção da punibilidade

Art. 107 Extingue-se a punibilidade:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

I – pela morte do agente;

II – pela anistia, graça ou indulto;

III – pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV – pela prescrição, decadência ou perempção;

V – pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI – pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

IX – pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Fora da base (revogado): VII (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

Fora da base (revogado): VIII (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

Art. 108 A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109 A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010

I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010

> Fora da base (revogado): § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010)

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final

Art. 111 A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

I – do dia em que o crime se consumou;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

V – nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.

Redação dada pela Lei nº 14.344, de 2022 · Vigência

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional

Art. 113 No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Prescrição da multa

Art. 114 A prescrição da pena de multa ocorrerá:

Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996

I – em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996

II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Redação dada pela Lei nº 15.160, de 2025

Causas impeditivas da prescrição

Art. 116 Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

II – enquanto o agente cumpre pena no exterior;

Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019

III – na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e

Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019

IV – enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.

Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019

Parágrafo único Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 O curso da prescrição interrompe-se:

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

II – pela pronúncia;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996

VI – pela reincidência.

Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Art. 118 As penas mais leves prescrevem com as mais graves.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Art. 119 No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Perdão judicial

Art. 120 A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984

Código Penal · Parte Especial · Título I — Dos crimes contra a pessoa

Caps. I e II — Dos crimes contra a vida; das lesões corporais

Arts. 121; 129 do edital

> **Atenção:** Feminicídio: o § 2º, VI do art. 121 foi revogado pela Lei nº 14.994/2024, e o crime passou a ser o art. 121-A, que está fora do recorte do edital.

> **Atenção:** Lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º) é preterdolosa: dolo na lesão, culpa na morte.

Penas do homicídio e da lesão corporal

Figura	Pena
Homicídio simples (art. 121)	Reclusão, 6 a 20 anos
Homicídio qualificado (§ 2º)	Reclusão, 12 a 30 anos
Homicídio do § 2º-D	Reclusão, 20 a 40 anos
Homicídio culposo (§ 3º)	Detenção, 1 a 3 anos
Lesão leve (art. 129)	Detenção, 3 meses a 1 ano
Lesão grave (§ 1º)	Reclusão, 1 a 5 anos
Lesão do § 2º	Reclusão, 2 a 8 anos
Lesão seguida de morte (§ 3º)	Reclusão, 4 a 12 anos

PARTE ESPECIAL · TÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA · CAPÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Homicídio simples

Art. 121 Matar alguem:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo futil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

VII – contra:

Redação dada pela Lei nº 15.134, de 2025

a) autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição;

Incluída pela Lei nº 15.134, de 2025

b) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição;

Incluída pela Lei nº 15.134, de 2025

VIII – com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido:

Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 · Vigência

Homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos

IX – contra menor de 14 (quatorze) anos:

Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022 · Vigência

X – nas dependências de instituição de ensino:

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2º-B A pena do homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos é aumentada de:

Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022 · Vigência

I – 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade;

Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022 · Vigência

II – 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022 · Vigência

III – 2/3 (dois terços) se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada.

Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024

§ 2º-C A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de:

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

I – 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

II – 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela ou, ainda, se é professor ou funcionário da instituição de ensino.

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

§ 2º-D Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026

Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta anos).

Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026

Homicídio culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo:

Vide Lei nº 4.611, de 1965

Pena – detenção, de um a três anos.

Aumento de pena

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

Incluído pela Lei nº 12.720, de 2012

Fora da base (revogado): VI (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) (Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

Fora da base (revogado): § 2º-A (Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

Fora da base (revogado): § 7º (Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

PARTE ESPECIAL · TÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA · CAPÍTULO II — DAS LESÕES CORPORAIS

Lesão corporal

Art. 129 Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II – perigo de vida;

III – debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV – aceleração de parto:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta:

I – Incapacidade permanente para o trabalho;

II – enfermidade incuravel;

III – perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV – deformidade permanente;

V – aborto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo:

Vide Lei nº 4.611, de 1965

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º-A No crime previsto no § 3º deste artigo, se cometido no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil:

Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026

Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.

Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026

Diminuição de pena

§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Substituição da pena

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

I – se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;

II – se as lesões são recíprocas.

Lesão corporal culposa

§ 6º Se a lesão é culposa:

Vide Lei nº 4.611, de 1965

Pena – detenção, de dois meses a um ano.

Aumento de pena

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4o e 6o do art. 121 deste Código.

Redação dada pela Lei nº 12.720, de 2012

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.

Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990

§ 8º-A Com exceção do disposto no § 3º-A deste artigo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços) se a lesão é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de trabalho doméstico, de coabitação ou de hospitalidade:

Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004 · Redação dada pela Lei nº 15.455, de 2026

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024

§ 10 Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004

§ 11 Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.

Incluído pela Lei nº 11.340, de 2006

§ 12 Aumenta-se a pena de:

Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025

I – 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada:

Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025

a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

c) nas dependências de instituição de ensino;

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

II – 2/3 (dois terços) ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e:

Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025

a) a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; ou

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

b) o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela ou, ainda, for professor ou funcionário da instituição de ensino.

Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025

§ 13 Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024

Cap. VI — Dos crimes contra a liberdade individual

Arts. 150; 154 do edital

Edital: Inviolabilidade do domicílio e dos segredos

Atenção: Violação do segredo profissional (art. 154): ação pública condicionada à representação.

Atenção: "Casa" (art. 150, §§ 4º e 5º) inclui o aposento ocupado de habitação coletiva e o compartimento não aberto ao público onde se exerce profissão; não inclui hospedaria aberta nem taverna.

Violação de domicílio

Art. 150 Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

I – durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;

II – a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

§ 4º A expressão "casa" compreende:

I – qualquer compartimento habitado;

II – aposento ocupado de habitação coletiva;

III – compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5º Não se compreendem na expressão "casa":

I – hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II – taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

> Fora da base (revogado): § 2º (Revogado pela Lei nº 13.869, de 2019) (Vigência)

Violação do segredo profissional

Art. 154 Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa de um conto a dez contos de réis.

Vide Lei nº 7.209, de 1984

Parágrafo único Somente se procede mediante representação.

Código Penal · Parte Especial · Título X — Dos crimes contra a fé pública

Cap. II — Da falsidade de títulos e outros papéis públicos

Arts. 293 a 295 do edital

PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA · CAPÍTULO II — DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

Falsificação de papéis públicos

Art. 293 Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I – selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;

Redação dada pela Lei nº 11.035, de 2004

II – papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;

III – vale postal;

IV – cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;

V – talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;

VI – bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

Redação dada pela Lei nº 11.035, de 2004

I – usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;

Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004

II – importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;

Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004

III – importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria:

Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;

Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.

Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004

§ 2º Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 3º Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1o, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004

Petrechos de falsificação

Art. 294 Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 295 Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Cap. III — Da falsidade documental

Arts. 296 a 305 do edital

> **Atenção:** Falsidade **material** (arts. 297 e 298): a forma do documento é falsa. Falsidade **ideológica** (art. 299): o documento é verdadeiro na forma e falso no conteúdo.

> **Atenção:** Uso de documento falso (art. 304) não tem pena própria: é a do crime de falsificação.

PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA · CAPÍTULO III — DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I – selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II – selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I – quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II – quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III – quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

§ 2º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Falsificação de documento público

Art. 297 Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento

particular.

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

I – na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

III – em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

Falsificação de documento particular

Art. 298 Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:

Redação dada pela Lei nº 12.737, de 2012 · Vigência

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Falsificação de cartão

Parágrafo único Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito.

Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012 · Vigência

Falsidade ideológica

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

Vide Lei nº 7.209, de 1984

Parágrafo único Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Falso reconhecimento de firma ou letra

Art. 300 Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Certidão ou atestado ideologicamente falso

Art. 301 Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena – detenção, de dois meses a um ano.

Falsidade material de atestado ou certidão

§ 1º Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena – detenção, de três meses a dois anos.

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.

Falsidade de atestado médico

Art. 302 Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

Pena – detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica

Art. 303 Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica.

Uso de documento falso

Art. 304 Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.

Supressão de documento

Art. 305 Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.

Caps. IV e V — De outras falsidades; das fraudes em certames de interesse público

Arts. 307; 308; 311-A do edital

> Edital: 306 e 309 a 311 ficam fora do edital

> **Atenção:** Falsa identidade (art. 307) é subsidiária: só se o fato não for elemento de crime mais grave.

> **Atenção:** Fraude em certame (art. 311-A) protege concurso, vestibular e exame: tema próximo da própria prova.

PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA · CAPÍTULO IV — DE OUTRAS FALSIDADES

Falsa identidade

Art. 307 Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Art. 308 Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena – detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA · CAPÍTULO V — das fraudes em certames de interesse público

Fraudes em certames de interesse público

Art. 311-A Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

I – concurso público;

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

II – avaliação ou exame públicos;

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

III – processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

IV – exame ou processo seletivo previstos em lei:

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

§ 3º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público.

Incluído pela Lei 12.550. de 2011

Código Penal · Parte Especial · Título XI — Dos crimes contra a administração pública

Cap. I — Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral

Arts. 312 a 317; 319 a 327 do edital

Edital: 318 fica fora do edital

Atenção: Os arts. 313-A, 313-B e 319-A entram porque estão dentro das faixas do edital (ADR-004).

Atenção: Peculato culposo (art. 312, § 2º): reparar o dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade; depois, reduz a pena pela metade (§ 3º). Não vale para o peculato doloso.

Atenção: Conceito penal de funcionário público (art. 327) é amplo: basta exercer função pública, mesmo transitoriamente ou sem remuneração.

Verbos que separam os crimes

Crime	Verbo	Quem
Concussão (art. 316)	Exigir	Funcionário
Corrupção passiva (art. 317)	Solicitar, receber, aceitar promessa	Funcionário
Corrupção ativa (art. 333)	Oferecer, prometer	Particular
Prevaricação (art. 319)	Retardar, deixar de praticar, praticar contra a lei	Funcionário, por interesse ou sentimento pessoal

PARTE ESPECIAL · TÍTULO XI — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA · CAPÍTULO I — DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Peculato

Art. 312 Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo

§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Peculato mediante erro de outrem

Art. 313 Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sistema de informações

Art. 313-A Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:)

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações

Art. 313-B Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

Parágrafo único As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315 Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

Concussão

Art. 316 Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019

Excesso de exação

§ 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990

§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Corrupção passiva

Art. 317 Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Prevaricação

Art. 319 Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Vide ADPF 881

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 319-A Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:

Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Condescendência criminosa

Art. 320 Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Advocacia administrativa

Art. 321 Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único Se o interesse é ilegítimo:

Pena – detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Violência arbitrária

Art. 322 Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Abandono de função

Art. 323 Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º Se do fato resulta prejuízo público:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Art. 324 Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325 Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Art. 326 Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena – Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Funcionário público

Art. 327 Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000

§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980

Cap. II — Crimes praticados por particular contra a administração em geral cobrado para Oficial de Justiça

Arts. 328 a 333; 336; 337 do edital

Edital: Resistência, desobediência e desacato; 334 a 335 ficam fora

Atenção: Matéria do dia a dia do Oficial de Justiça. Resistência exige violência ou ameaça; desobediência é só o descumprimento da ordem legal; desacato é a ofensa ao funcionário no exercício da função.

Atenção: Na resistência, quem auxilia o funcionário também é protegido (art. 329). Se o ato não se executa, a pena sobe para reclusão (§ 1º), sem prejuízo da pena da violência (§ 2º).

Atenção: Inutilizar edital afixado por ordem de funcionário ou violar selo de lacre é o art. 336.

Resistência × desobediência × desacato

Crime	Núcleo	Pena
Resistência (art. 329)	Opor-se com violência ou ameaça	Detenção, 2 meses a 2 anos; reclusão, 1 a 3, se o ato não se executa
Desobediência (art. 330)	Desobedecer ordem legal	Detenção, 15 dias a 6 meses, e multa
Desacato (art. 331)	Desacatar no exercício da função	Detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa

PARTE ESPECIAL · TÍTULO XI — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA · CAPÍTULO II — DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Usurpação de função pública

Art. 328 Usurpar o exercício de função pública:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único Se do fato o agente aufere vantagem:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Resistência

Art. 329 Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena – reclusão, de um a três anos.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Desobediência

Art. 330 Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Desacato

Art. 331 Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Tráfico de Influência

Art. 332 Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:

Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995

Parágrafo único A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995

Corrupção ativa

Art. 333 Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003

Parágrafo único A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Inutilização de edital ou de sinal

Art. 336 Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Subtração ou inutilização de livro ou documento

Art. 337 Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Cap. III — Dos crimes contra a administração da justiça

Arts. 339 a 347; 357; 359 do edital

> **Atenção:** Retratação no falso testemunho (art. 342, § 2º): até a sentença do processo em que se mentiu.

> **Atenção:** Exercício arbitrário das próprias razões (art. 345) sem violência: ação privada.

> **Atenção:** Fraude processual (art. 347): em dobro se voltada a processo penal, ainda que não iniciado.

Falsas imputações à autoridade

Crime	O que se faz
Denunciação caluniosa (art. 339)	Dá causa a investigação ou processo contra pessoa que sabe inocente
Comunicação falsa (art. 340)	Comunica crime que não ocorreu, sem apontar autor
Autoacusação falsa (art. 341)	Acusa-se de crime inexistente ou de outrem

Denunciação caluniosa

Art. 339 Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:

Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Art. 340 Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Auto-acusação falsa

Art. 341 Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342 Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013 · Vigência

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001

Art. 343 Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação:

Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001

Pena – reclusão, de três a quatro anos, e multa.

Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001

Parágrafo único As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001

Coação no curso do processo

Art. 344 Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual.

Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345 Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

Art. 346 Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Fraude processual

Art. 347 Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Exploração de prestígio

Art. 357 Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

Art. 359 Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, ou multa.